

第六章 金融法律制度

第二单元 保险法律制度

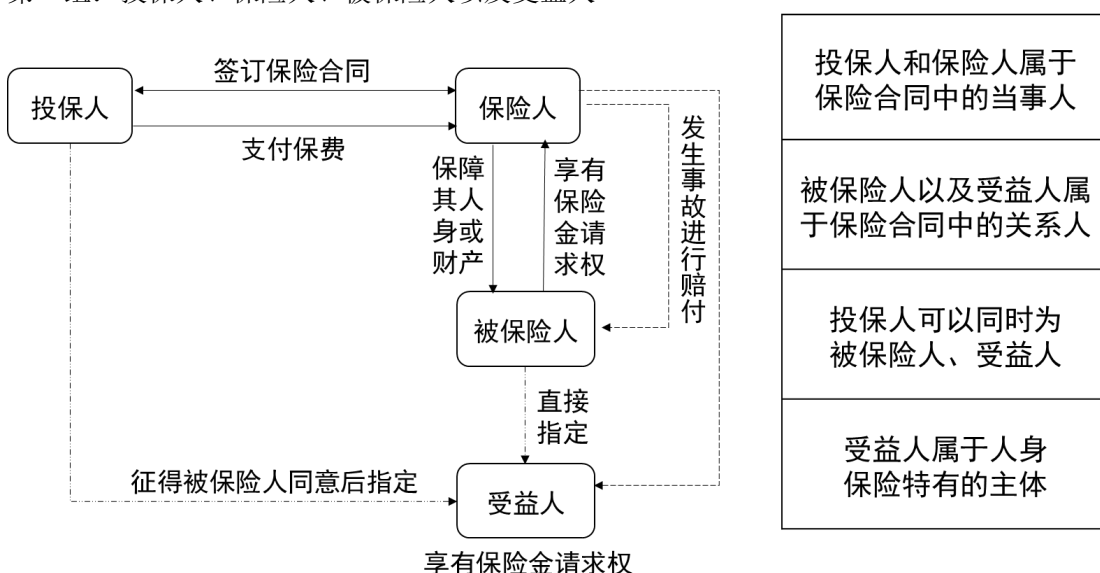
本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	保险概述	一般
2	保险原则	一般
3	保险主体	一般
4	保险合同	高

知识点 1：保险概述

一. 保险中的两组重要概念

第一组：投保人、保险人、被保险人以及受益人



[案例 6.31]

牛鹏为其老婆朱眷在 A 保险公司购买了一份人身保险，同时朱眷将两人之女牛晔指定为受益人

案例分析	
投保人	牛鹏
保险人	A 保险公司
被保险人	朱眷
受益人	牛晔

第二组：保险标的、保险价值以及保险金额

魏基为其拥有的价值 100 万元的鸡窝购买了 80 万元的保险		
概念	含义	本例中是指
保险标的	受到保障的目标	鸡窝
保险价值	保险标的的实际价值	100 万元
保险金额	保险人的最高赔偿限额	80 万元

二. 保险的分类

1. 根据“保险责任发生的效力”分类

保险种类	概念	典例
强制保险	由法律法规直接规定必须进行的保险	交强险
自愿保险	投保人与保险人自愿签订保险合同因而产生的保险	商业保险

2. 根据“保险设立是否以营利为目的”分类

保险种类	概念	典例
政策性保险	国家基于社会、经济政策的需要，不以营利为目的而举办的保险	社会保险、存款保险
商业保险	以营利为目的举办的保险	人身保险、财产保险

3. 根据“保险标的不同”分类

保险种类	概念	典例
财产保险	以财产及其有关利益为保险标的的保险	财产损失保险、保证保险、责任保险和信用保险等
人身保险	以人的寿命和身体为保险标的的保险	人身意外伤害保险、健康保险和人寿保险

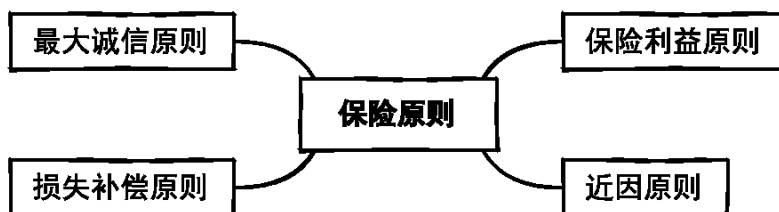
4. 根据“保险人是否转移保险责任”分类

保险种类	概念	典例
原保险	指保险人对因事故所致损害直接由自己承担赔偿责任的保险	投保人→保险人 A
再保险	指原保险人为减轻或者避免所负风险，把原保险责任的一部分或者全部转移给其他保险人的保险 对一次保险事故可能造成的最大损失范围所承担的责任，不得超过其实有资本金加公积金总和的 10%，超过部分应当办理再保险	投保人→保险人 A→保险人 B

5. 根据“保险人的人数”分类

保险种类	概念	典例
单保险	对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故与一个保险人订立保险合同	—
复保险	投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故分别与两个以上保险人订立保险合同，且保险金额总和超过保险价值的保险	详见“财产保险合同中的特殊制度”

知识点 2: 保险原则



一. 最大诚信原则

1. 如实告知义务—“提问回答主义”

订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人有关情况**提出询问**的，投保人**应当如实告知**。

2. 违反最大诚信原则的法律后果

情形	能否解除保险合同	解除合同前发生的保险事故是否需赔付保险金	是否退还保费
对投保人 故意 不履行如实告知义务的	可以	不赔	不退
对投保人因 重大过失 未履行如实告知义务的， 对保险事故的发生有严重影响的	可以	不赔	要退

3. 保险人解除权的消灭

原因	具体规定		
因自甘冒险而消灭	1	在合同订立时已经知道投保人未如实告知，不得解除合同，应当承担赔偿责任	
	2	在保险合同成立后知道或应当知道投保人未履行如实告知义务，仍然收取保费，又依照最大诚信原则要求解除合同的，法院不予支持	
因怠于行使而消灭	1	自保险人知道有解除事由之日起，超过 30 日不行使而消灭	三只橙儿
	2	自合同成立之日起超过 2 年的，保险人不得解除合同	
因概括提问而消灭	保险人以投保人违反了对投保单询问表中所列概括性条款的如实告知义务为由不得请求解除合同，但该概括性条款有具体内容的除外		

4. 谎报年龄的法律后果

真实年龄是否符合承保年龄	能否解除保险合同	是否退还保费	是否退还保险单的 现金价值
否	√	×	√
是	×	×	×
	保险人 有权要求更正		
	更正前所付保费 少于 应付保费的	要求投保人 补交 保险费或者给付保险金时按照 实付保险费与应付保险费的比例支付	
	更正前所付保费 多于 应付保费的	将多收的保险费 退还 投保人	

二. 保险利益原则

1. “保险利益”的概念与特征

要点	具体规定	
概念	保险利益是指投保人或者被保险人对保险标的具有法律上承认的利益	
特征	合法性	必须是法律上承认的利益，即合法利益
	经济性	可以用货币计算估价
	确定性	即客观存在，包括 现有利益 和 期待利益

2. 人身保险中的保险利益

(1) 保险利益人

要点	保险利益人
与投保人存在直接保险利益	投保人 本人
	投保人的 配偶、父母、子女
	上述人员以外的与投保人 有抚养、赡养或者扶养关系 的家庭其他成员、近亲属
	与投保人有 劳动关系 的劳动者
与投保人存在间接保险利益	与投保人之间不具有上述关系，但 被保险人同意 投保人为其订立合同的，视为投保人对被保险人具有保险利益。 如“不存在抚养、赡养、扶养关系的近亲属、家庭成员”

(2) 保险利益的认定

认定时点	示例	无保险利益的法律后果
人身保险的投保人在保险合同 订立时 ，对被保险人应当具有保险利益	牛美丽在与朱英俊的婚姻存续期间为其购买了一份人身保险，两人离婚后，该保险合同继续有效	保险合同无效 ，但是投保人可以主张保险人 退还扣减相应手续费后的保险费
人身保险合同 订立后 ，因投保人 丧失 对被保险人的保险利益， 当事人主张保险合同无效的，人民法院不予支持		

3. 财产保险中的保险利益

(1) 保险利益人

特征	保险利益人
合法占有财产的人	财产的所有权人
	财产的抵押权人
	财产的留置权人
	财产保管人
	其他保险利益人，如承租人、承包人等

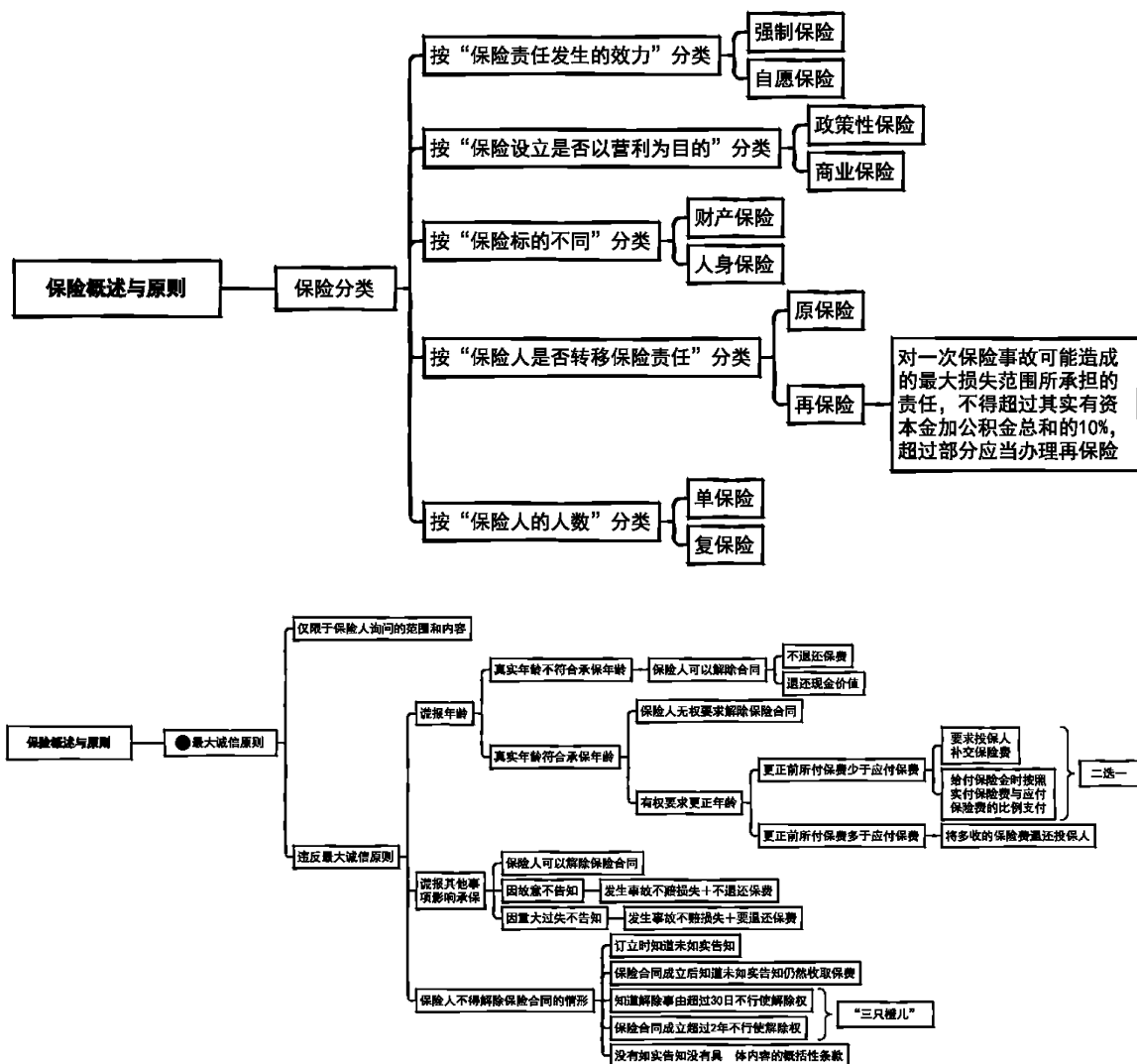
(2) 保险利益的认定

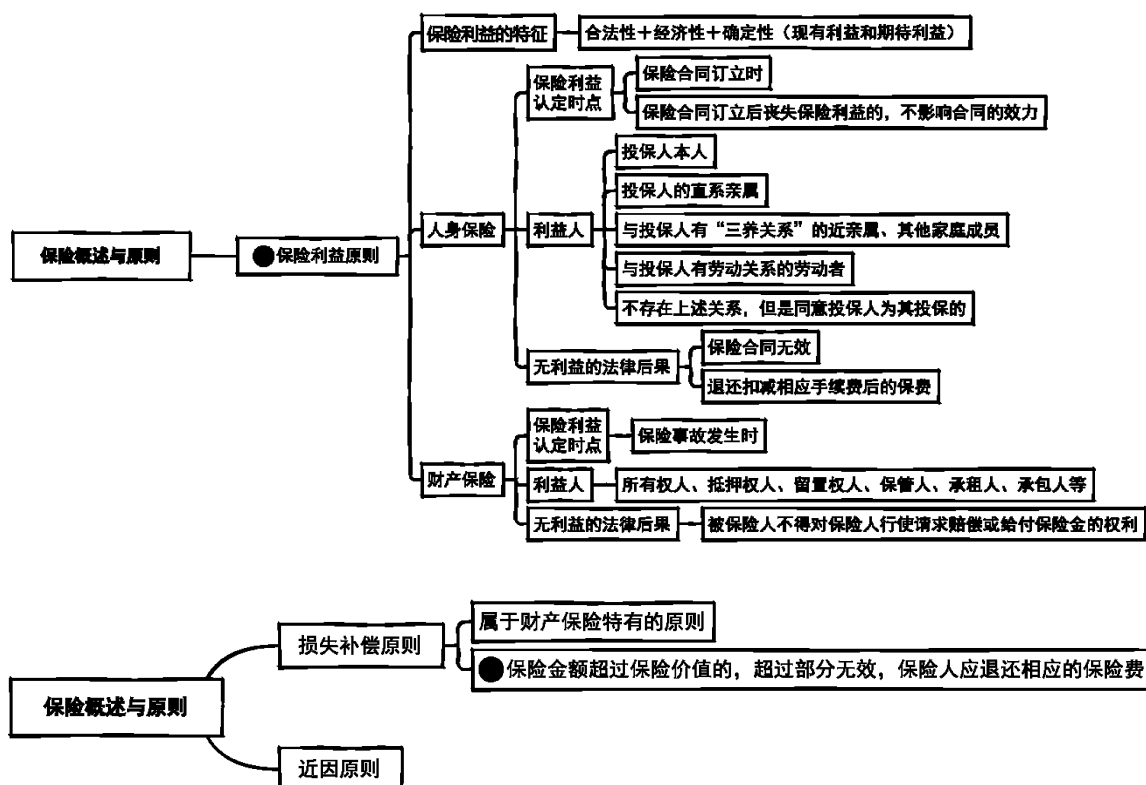
认定时点	无保险利益的法律后果
财产保险的被保险人在 保险事故发生时 ，对保险标的应当具有保险利益	不得对保险人行使 请求赔偿或者给付保险金的权利
提示	财产保险中 不存在受益人

三. 损失补偿原则

序号	具体规定
1	损失补偿原则属于 财产保险 特有的原则
2	保险人的赔付以投保时约定的保险金额为限，而且保险金额不得超过保险价值，超过保险价值的， 超过部分无效，保险人应退还相应的保险费

本单元“知识点1—知识点2”总结





精学细练

【判断题】投保人的告知义务不限于保险人询问的范围和内容。() (2025 年)

【答案】×

【解析】投保人的告知义务仅限于保险人询问的范围和内容。本题表述错误。

【单选题】张某为其妻子李某投保时, 隐瞒李某健康状况。李某真实健康状况不符合保险合同约定的投保条件。保险合同生效后 60 天, 李某因隐瞒的疾病死亡。下列关于投保人违反告知义务后果的表述中, 正确的是 ()。(2020 年)

- A. 保险人有权解除合同, 且不退还保险费
- B. 保险人有权解除合同, 但应退还保险费
- C. 保险人不可以解除合同, 但可以要求投保人承担违约责任
- D. 保险人不可以解除合同, 且应当给付保险金

【答案】A

【解析】投保人故意不履行如实告知义务的, 保险人对于解除合同前发生的保险事故, 不承担赔偿或给付保险金的责任, 并不退还保费。

【单选题】李某的健康状况不符合保险合同约定的投保条件且足以影响承保决定, 但李某的父亲为其投保时, 故意隐瞒该情况。保险合同生效后 3 年, 李某因所隐瞒的疾病死亡。有关本案的下列说法中, 正确的是 ()。(2023 年)

- A. 保险人有权解除合同, 但应退还保险费
- B. 保险人不得解除合同, 且应当给付保险金
- C. 保险人有权解除合同, 且不退还保险费
- D. 保险人不得解除合同, 但可以要求投保人承担违约责任

【答案】B

【解析】保险人解除合同的权利，自保险人知道有解除事由之日起，超过 30 日不行使而消灭；合同成立之日起超过 2 年的，保险人不得解除合同。发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。选项 B 当选。

【单选题】有关投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制时，保险人可否解除合同的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 可以解除合同，并退还保险费
- B. 可以解除合同，并要求投保人承担违约责任
- C. 可以解除合同，并按照合同约定退还保险单的现金价值
- D. 不可以解除合同，但可要求投保人按照真实年龄调整保险费

【答案】C

【解析】“真实年龄不符合合同约定的年龄限制”即突破承保年龄底限：不赔保险金、不退保险费，但退保单的现金价值。

【单选题】根据保险法律制度的规定，投保人在订立保险合同时故意或因重大过失未履行如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或提高保险费率的，保险人有权解除合同，保险人解除合同的权利，自保险人知道有解除事由之日起超过一定期限不行使而消灭，该期限为（ ）。

- A. 1 年
- B. 30 日
- C. 2 年
- D. 3 个月

【答案】B

【解析】保险人的合同解除权，自保险人“知道有解除事由”之日起，超过 30 日不行使而消灭。“自合同成立之日起”超过 2 年的（一直不知道），保险人不得解除合同，发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。

【多选题】根据《保险法》的规定，人身保险的投保人在订立保险合同时，对某些人员具有保险利益。该人员包括（ ）。

- A. 投保人的妻子
- B. 投保人的姐姐
- C. 投保人的员工
- D. 投保人的同学

【答案】AC

【解析】选项 B，姐姐属于“近亲属”，因此必须具有“三养关系”才属于保险利益人，本题中并未提及“三养关系”，因此不能成为保险利益人；选项 D，同学属于“其他方”，因此必须“征得其同意”才属于保险利益人，本题中并未提及“同意”，因此不能成为保险利益人。

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列关于保险利益的表述中，正确的有（ ）。

- A. 财产保险的被保险人在保险事故发生时，对保险标的应当具有保险利益
- B. 人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益
- C. 保险利益必须是确定的、客观存在的利益，包括现有利益和期待利益
- D. 保险利益必须是得到法律认可和保护的合法利益

【答案】ABCD

【解析】上述选项均为正确表述。

知识点 3: 保险主体

一. 投保人

要点	具体规定
投保人的身份	投保人可以是自然人，也可以是法人
投保人应当具备的条件	投保人需具有相应的民事权利能力和民事行为能力 对被保险人或保险标的具有保险利益

二. 被保险人

1. 身份

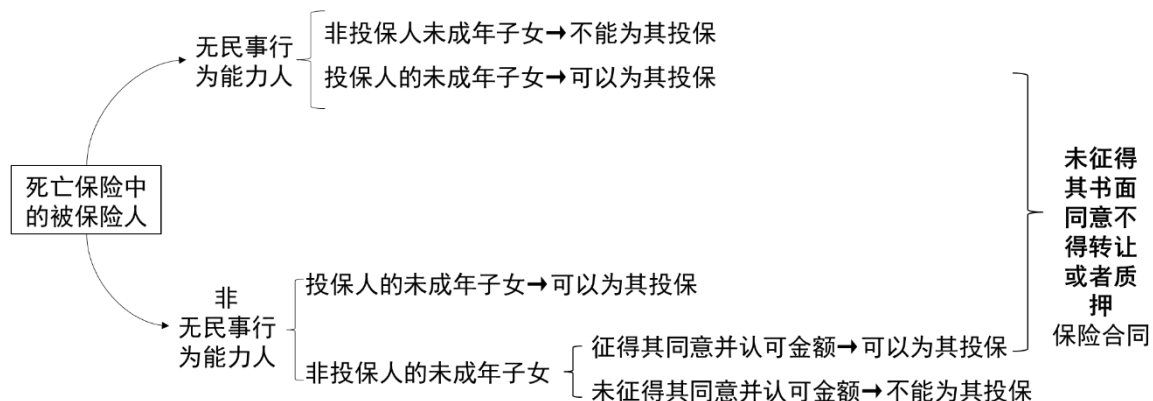
险种	保险标的	自然人	法人
财产保险	财产及相关利益	√	√
人身保险	寿命和身体	√	×

2. 死亡保险

(1) 被保险人的限制性规定

限制性规定	豁免规定
投保人不得为无民事行为能力人投保以死亡为给付保险金条件的人身保险，保险人也不得承保	父母为其未成年子女投保的，不受此限
以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，保险合同无效	
按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或质押	—

[总结]



(2) “被保险人同意并认可保险金额”的形式与时间

要点	具体规定
基本规定	可以采取书面形式、口头形式或者其他形式
	可以在合同订立时作出，也可以在合同订立后追认
视为同意	被保险人明知他人代其签名同意而未表示异议的 被保险人同意投保人指定的受益人的

三. 受益人

1. 身份要求

序号	具体规定
1	投保人、被保险人 可以成为受益人
2	自然人、法人 均可以为受益人
3	胎儿 作为受益人应以 活着出生 为限
4	已经死亡的人不得作为 受益人

2. 产生方式

序号	具体规定
1	人身保险合同的受益人由 被保险人 或者 投保人 指定
2	投保人指定受益人时必须经被保险人同意 ，投保人指定受益人 未经被保险人同意的 ，人民法院应认定 指定行为无效

3. 变更受益人

要点	具体规定
谁能变更	被保险人或者投保人 可以变更受益人并书面通知保险人 投保人变更受益人未经被保险人同意 ，人民法院应认定 变更行为无效
变更限制	投保人或者被保险人在 保险事故发生后变更受益人 ，变更后的受益人请求保险人给付保险金的， 人民法院不予支持
变更生效	投保人或被保险人变更受益人 未通知保险人 （不需要保险人同意）， 保险人主张变更对其不发生效力 的， 人民法院应予支持

4. 受益人存在争议的处理（了解）

保险合同中显示的受益人	具体规定
“法定” 或者 “法定继承人”	以（被保险人的）法定继承人为受益人
示例	
熊初墨在与杜琪燕的婚姻存续期间内，为自己购买了一份死亡保险，并指定受益人为“法定继承人”。一年后，熊初墨暴毙而亡。该份保险合同受益人为“熊初墨的法定继承人”	

保险合同中显示的受益人	具体规定
“身份关系且投保人与被保险人为同一主体”	事故发生时 与被保险人的身份关系确定受益人
示例	
熊初墨在与杜琪燕的婚姻存续期间内，为自己购买了一份死亡保险，并指定受益人为“配偶”。一年后，熊初墨与杜琪燕离婚，并与魏珠再婚。新婚当夜，熊初墨暴毙而亡。该份保险合同受益人为“魏珠”	

保险合同中显示的受益人	具体规定
“身份关系且投保人与被保险人为不同主体”	合同成立时 与被保险人的身份关系确定受益人
示例	
杜琪燕在与熊初墨的婚姻存续期间内，为熊初墨购买了一份死亡保险，并指定受益人为“配偶”。	

一年后，熊初墨与杜琪燕离婚，并与魏珠再婚。新婚当夜，熊初墨暴毙而亡。该份保险合同受益人为“杜琪燕”

保险合同中显示的受益人	具体规定
“受益人的约定包括姓名和身份关系且保险事故发生时身份关系发生变化”	认定为未指定受益人
示例	
熊初墨在与杜琪燕的婚姻存续期间内，为自己购买了一份死亡保险，并指定受益人为“配偶杜琪燕”。一年后，熊初墨与杜琪燕离婚，并与魏珠再婚。新婚当夜，熊初墨暴毙而亡。该份保险合同应认定为“未指定受益人”	

5. 受益人的顺序与份额

(1) 基本规定

序号	基本规定
1	被保险人或者投保人可以指定一人或数人为受益人
2	受益人为数人的，被保险人或者投保人可以确定受益顺序和受益份额；未确定受益份额的，受益人按照相等份额（平均）享有受益权

[案例 6.32]

案情	
张某有四个儿子甲、乙、丙、丁，张某为自己买了一份意外伤害保险	
案例分析	
分析 1	张某可以只指定甲一人为受益人，也可指定甲和乙为受益人，也可指定甲、乙、丙、丁四人均为受益人
分析 2	张某可以指定甲和乙作为第一顺位受益人，丙和丁作为第二顺位受益人。如果指定了顺序，那么丙和丁想要受益必须以甲和乙死亡、放弃受益权或者丧失受益权为前提
分析 3	张某可以指定甲受益份额为 20%、乙受益份额为 30%、丙受益份额为 40%、丁受益份额为 10%。如果没有指定受益份额，则甲、乙、丙、丁四人平均享有受益份额（25%/人）

(2) 特殊规定

特殊规定	
投保人或者被保险人指定数人为受益人，部分受益人在保险事故发生前死亡、放弃受益权或者依法丧失受益权的，该受益人应得的受益份额按照保险合同的约定处理；保险合同没有约定或者约定不明的，该受益人应得的受益份额按照以下情形分别处理：	
1	未约定受益顺序及受益份额的，由其他受益人平均享有
2	未约定受益顺序但约定受益份额的，由其他受益人按照相应比例享有
3	约定受益顺序但是未约定受益份额的，由同顺序的其他受益人平均享有；同一顺序没有其他受益人的，由后一顺序的受益人平均享有
4	约定受益顺序和受益份额的，由同顺序的其他受益人按照相应比例享有；同一顺序没有其他受益人的，由后一顺序的受益人按照相应比例享有

[案例 6.33] 未约定受益顺序及受益份额

案情	
受益顺序	甲、乙、丙、丁都是第一顺序受益人
受益份额	甲、乙、丙、丁的受益份额均为 25%
事项	甲死亡或者放弃受益或者丧失受益权
案例分析	
甲 25% 的份额平均分配给乙、丙、丁，即：乙、丙、丁三人，每人可多分得 “ $25\% \times 1/3$ ” 的份额	

[案例 6.34] 未约定受益顺序但约定受益份额

案情	
受益顺序	甲、乙、丙都是第一顺序受益人
受益份额	甲享有 50% 的份额，乙享有 20% 的份额，丙享有 30% 的份额
事项	甲死亡或者放弃受益或者丧失受益权
案例分析	
甲 50% 的份额由乙、丙按照 2:3 分配，即：乙分得： $50\% \times 2/5 = 20\%$ ，丙分得： $50\% \times 3/5 = 30\%$	

[案例 6.35] 约定受益顺序但未约定受益份额

案情	
受益顺序	甲、乙为第一顺序，丙、丁为第二顺序
受益份额	甲、乙各享有 50%的份额，丙、丁各享有 50%的份额
事项	甲死亡或者放弃受益或者丧失受益权
案例分析	
分析 1	如果乙活着，且符合受益条件，那么乙可以得到甲的 50%份额，丙、丁无法受益
分析 2	
如果乙也死亡或者放弃受益或者丧失受益权，则丙、丁可以各享有 50%的份额；如果丙也死亡或者放弃受益或者丧失受益权，则由丁享有全部份额	

[案例 6.36] 约定受益顺序和受益份额

案情	
受益顺序	甲、乙为第一顺序，丙、丁为第二顺序
受益份额	甲享有 70% 的份额、乙享有 30% 的份额、丙享有 60% 的份额、丁享有 40% 的份额
事项	甲死亡或者放弃受益或者丧失受益权
案例分析	
分析 1	如果乙活着，且符合受益条件，那么乙可以得到甲的 70% 份额，丙、丁无法受益
分析 2	如果乙也死亡或者放弃受益或者丧失受益权，则丙可以享有 60% 的份额，丁可以享有 40% 的份额，如果丙也死亡或者放弃受益或者丧失受益权，则由丁享有全部份额

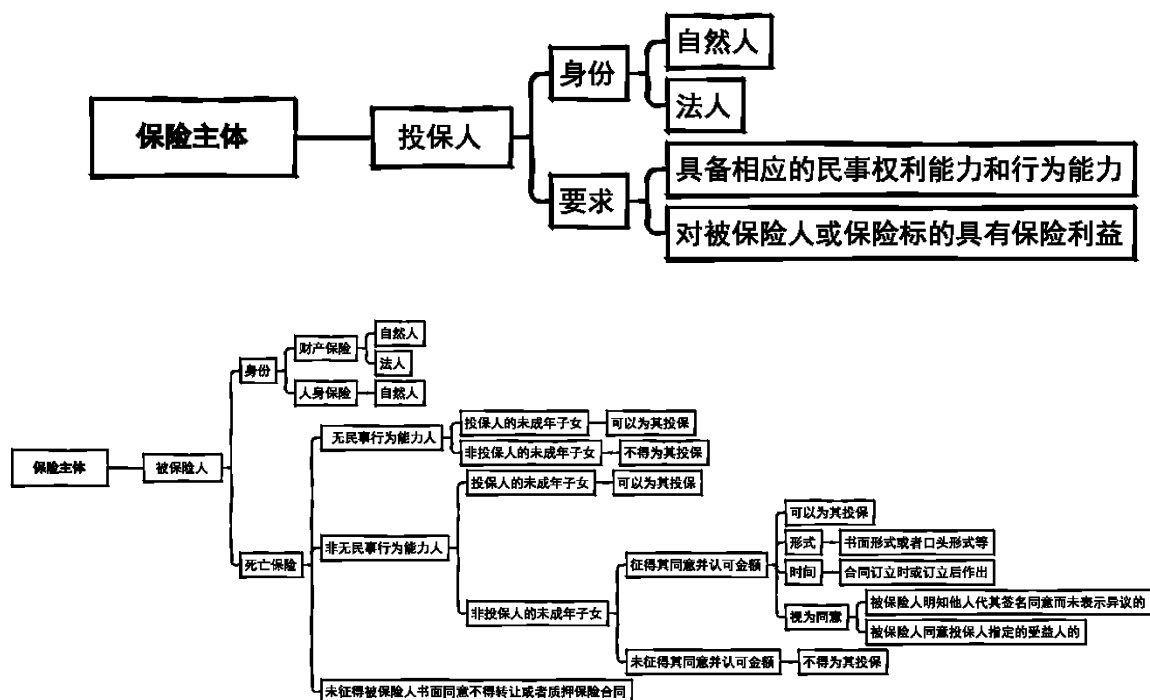
6. 保险金的继承

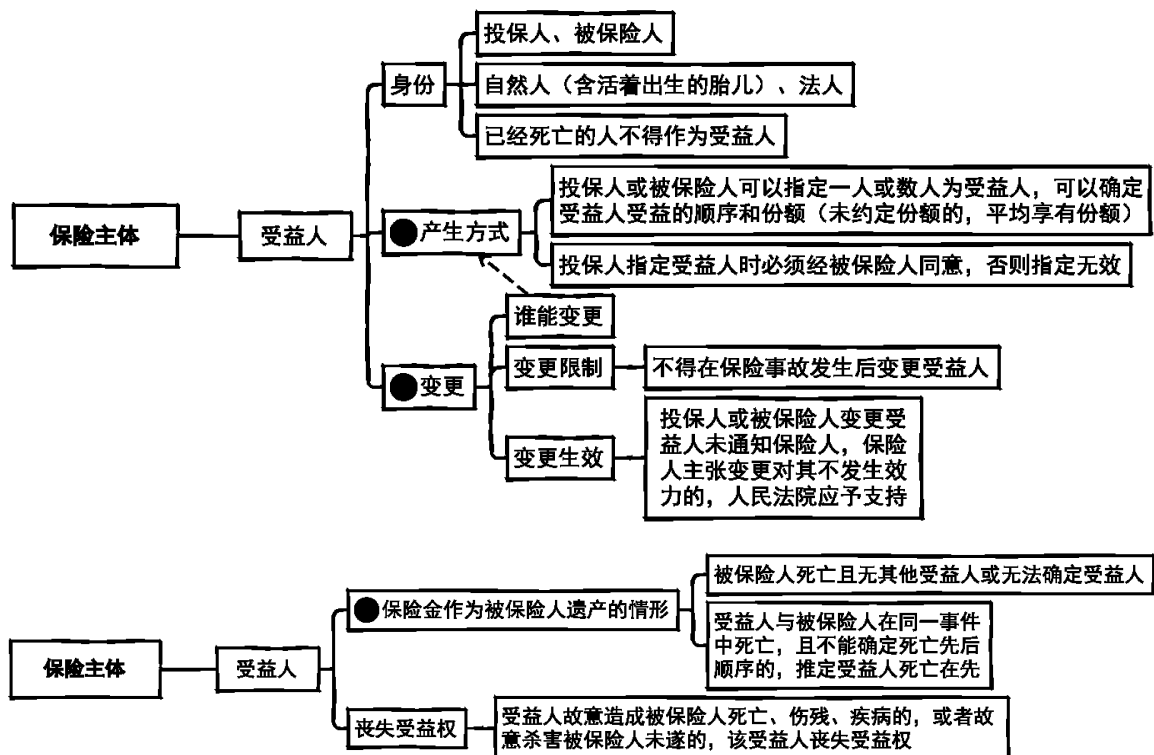
具体规定	
被保险人死亡后，有下列情形之一的（没有受益人或者无法确定受益人），保险金作为被保险人的遗产，由保险人依法履行给付保险金的义务	
1	没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的
2	受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的
3	受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的
提示	
受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先	

7. 丧失受益权

要点	具体规定
情形	受益人故意造成被保险人死亡、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权
提示	假设有多个受益人，没有故意施加侵害的受益人可以要求赔付保险金

本单元“知识点3”总结





精学细练

【多选题】下列以死亡为给付保险金条件的人身保险合同中，无效的有（ ）。

- A. 父母未征得2周岁的儿子的同意并认可保险金额为其购买的保险
- B. 父母未征得28周岁的女儿的同意并认可保险金额为其购买的保险
- C. 丈夫已征得不能辨认自己行为的妻子的同意并认可保险金额为其购买的保险
- D. 丈夫已征得不能完全辨认自己行为的妻子的同意并认可保险金额为其购买的保险

【答案】BC

【解析】选项BD：以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，保险合同无效，父母为其未成年的子女投保的人身保险，不受此限；选项AC：投保人不得为无民事行为能力人投保以死亡为给付保险金条件的人身保险，保险人也不得承保，父母为其未成年的子女投保的人身保险，不受此限。

【单选题】李某为其母亲赵某投保人寿险，在确定具体受益人时李某与赵某发生了分歧。下列关于如何确定受益人的表述中，符合保险法律制度规定的是（ ）。

- A. 受益人只能是李某
- B. 受益人只能是赵某
- C. 受益人可以由李某指定，但必须经赵某同意
- D. 受益人只能由赵某指定

【答案】C

【解析】人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定，但投保人指定受益人的，应当经被保险人同意。

【判断题】投保人或者被保险人变更受益人未通知保险人，保险人主张变更对其不发生效力的，人民法院应予支持。（ ）

【答案】√

【解析】题干表述正确。

【多选题】张某与保险公司拟签订一份人身保险合同，合同约定张某为投保人和受益人，张某的妻子王某为被保险人。下列关于相关当事人权利义务的表述中，正确的有（ ）。(2022 年)

- A. 若王某同意张某作为受益人，应认定为王某同意张某为其订立保险合同并认可保险金额
- B. 若张某将保险受益人变更为王某的女儿，无须经王某同意
- C. 若保险合同约定以王某死亡为给付保险金的条件，未经王某书面同意，保险单不得质押
- D. 若保险合同约定以王某死亡为给付保险金的条件，王某可以在合同订立时采取口头形式同意并认可保险金额

【答案】ACD

【解析】(1) 有下列情形之一的，应认定为被保险人同意投保人为其订立保险合同并认可保险金额：①被保险人明知他人代其签名同意而未表示异议的；②被保险人同意投保人指定的受益人的；③有证据足以认定被保险人同意投保人为其投保的其他情形。选项 A 当选；(2) 投保人变更受益人时也必须经被保险人同意，选项 B 不当选；(3) 按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或质押，选项 C 当选；(4) 当事人订立以死亡为给付保险金条件的合同，被保险人可以在合同订立时采取书面形式、口头形式或者其他形式同意并认可保险金额，也可以在合同订立后追认，选项 D 当选。

【单选题】王某为自己的母亲购买人身保险，约定王某的父亲为受益人。保险期间发生车祸导致王母与王父都死亡，无法确定谁死亡在先。下列各项中，关于保险金的处理正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 该保险金作为王某母亲的遗产处理
- B. 该保险金作为王某父亲的遗产处理
- C. 该保险金由王某一人继承
- D. 该保险金由王某的奶奶、外婆各自继承

【答案】A

【解析】受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先。受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的，保险金作为被保险人（王某的母亲）的遗产，由保险人依照《民法典》的规定履行给付保险金的义务。选项 A 当选。

【单选题】投保人甲与保险公司订立人身保险合同，甲为被保险人，并指定其妻子和儿子为受益人。保险期间内，甲与妻子因交通事故意外身亡，且不能确定死亡时间的先后顺序。根据保险法律制度的规定，关于保险金的处理，下列正确的是（ ）。

- A. 不作为遗产，全部由甲的儿子作为受益人享有
- B. 作为遗产，继承人为甲的妻子和儿子
- C. 作为遗产，继承人为甲的妻子
- D. 保险公司无需支付保险金

【答案】A

【解析】(1) 受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先；在本题中，被保险人甲与受益人之一甲妻在同一事件中死亡，不能确定死亡先后顺序，应当推定甲妻死亡在先。(2) 受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的，保险金作为被保险人的遗产，由保险人依照《民法典》的规定履行给付保险金的义务；在本题中，虽然推定甲妻死亡在先，但存在另一受益人甲儿，保险金不作为甲的遗产处理。(3) 部分受益人

在保险事故发生前死亡，未约定受益顺序和受益份额的，由其他受益人平均享有；在本题中，由于受益人只剩下甲儿一人，全部保险金将归甲儿一人享有。

【多选题】根据保险法律制度的规定，保险金在一定情形下作为被保险人遗产。下列各项中，属于该情形的有（ ）。

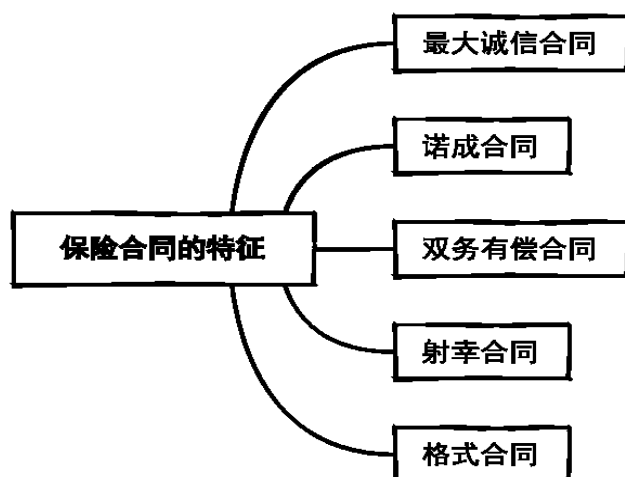
- A. 唯一受益人放弃受益权
- B. 受益人指定不明无法确定
- C. 唯一受益人故意造成被保险人死亡
- D. 唯一受益人先于被保险人死亡

【答案】ABCD

【解析】(1) 受益人故意造成被保险人死亡、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。(2) 被保险人死亡后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产：①没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的（选项 B）；②受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的（选项 D）；③受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的（选项 AC）。

知识点 4：保险合同

一. 保险合同的特征



1. 根据“**保险价值是否先予确定**为标准”分类

2. 根据“保险价值与保险金额的关系”分类

3. 根据“保险赔偿额的确定方式”分类

4. 根据“保险人承担的危险状况不同”分类

16

	(只对“约定的事故”承保)
一切险 保险合同	是指保险人承保除“ 除外责任 ”以外的一切风险的保险合同(对“排除以外的一切事故”承保)

三. 格式条款在保险合同中的运用

1. “提示和说明义务”

格式条款的基本规定	在保险合同中的应用	
采用格式条款订立合同的, 提供格式条款的一方应当 遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务, 并采取合理的方式 提示对方注意 免除或者减轻其责任等 与对方有重大利害关系的条款, 按照对方的要求, 对该条款予以说明	具体提示要求	以足以引起投保人注意的文字、字体、符号或其他明显标志 作出提示
	具体说明要求	作出常人能理解 的解释说明
	法律认可已履行提示说明义务的形式	投保人在相关文书上签字、盖章或者以其他形式予以确认的
		通过网络、电话等方式订立的保险合同, 保险人 以网页、音频、视频形式 对免责条款进行提示说明的
提供格式条款的一方未履行提示或说明义务 , 致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的, 对方可以主张该条款不成为合同的内容	对保险人的免责条款, 保险人 在订立合同时应以书面或者口头形式向投保人说明, 未作提示或者未明确说明的, 该条款不产生效力	
	可以只提示不说明的情形 保险人将法律、行政法规中的禁止性规定情形作为保险合同免责条款的免责事由 , 保险人对该条款作出提示以后, 投保人、被保险人或者受益人以保险人未履行明确说明义务为由主张该条款不成为合同内容的, 人民法院不予支持	
提供格式条款一方 对已尽合理提示及说明义务 承担举证责任	保险人 对其履行了明确说明义务负有举证责任	
一次 提示说明义务	只需要履行一次提示和说明义务: 保险人已经向投保人履行了法定的提示和明确说明义务 , 保险标的受让人以保险标的转让后保险人未向其提示或者明确说明为由, 主张该条款不生效的, 人民法院不予支持	

2. “对格式条款的解释”

格式条款的基本规定	在保险合同中的应用		
对格式条款的理解发生 争议 的, 应当按照 通常 理解予以解释	保险人与投保人、被保险人或受益人对合同条款有 争议 的, 应当按照 通常 理解予以解释		
对格式条款有 两种以上 通常理解的, 应当 作出 不利于 提供格式条款一方 的解释	对合同条款有 两种以上 解释的, 人民法院或仲裁机构应当 作出 有利于 被保险人和受益人 的解释		
格式条款和非格式条款不一致的, 应当采用 非格式条款 (双方另行协商认可的条款)	投保单与其他保险凭证所记载的内容不一致的	一般	以 投保单 为准
		特殊	不一致的情形系 经保险人说明并经投保人同意的 , 以投保人所签收的 其他保险凭证 为准
	非格式条款与格式条款		以 非格式条款 为准

	款内容不一致的	
	保险凭证记载的时间不同的	以形成时间在后的为准
	保险凭证存在手写和打印两种方式的	以双方签字、盖章的手写部分的内容为准

四. 保险合同的订立

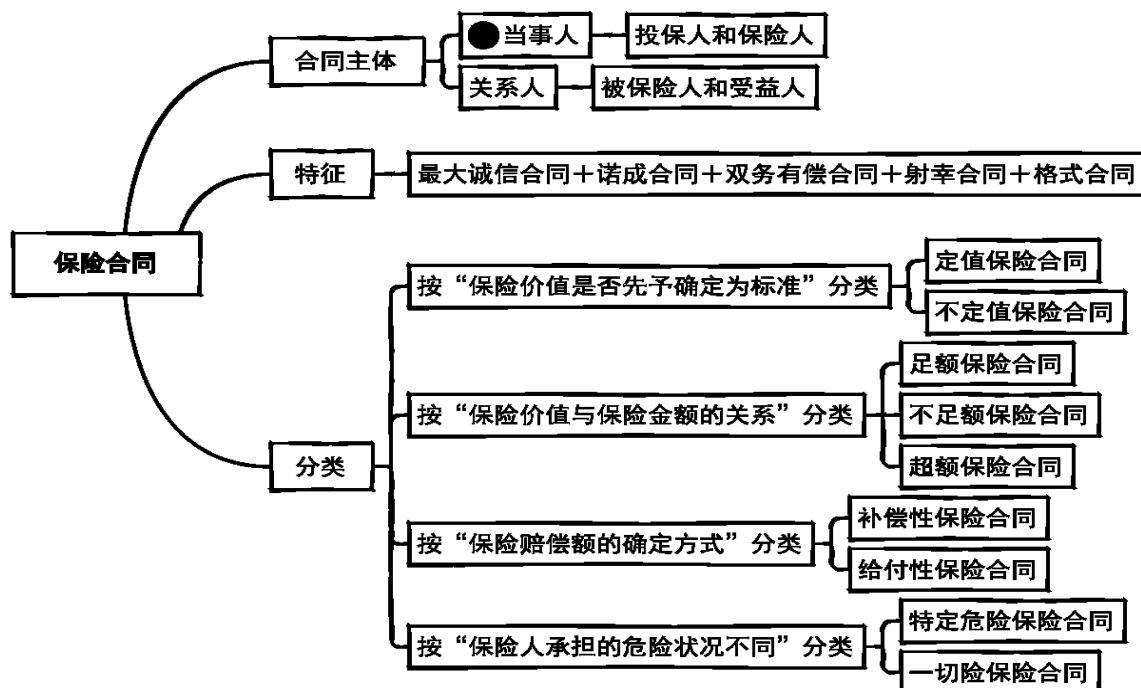
1. 保险合同的诺成性

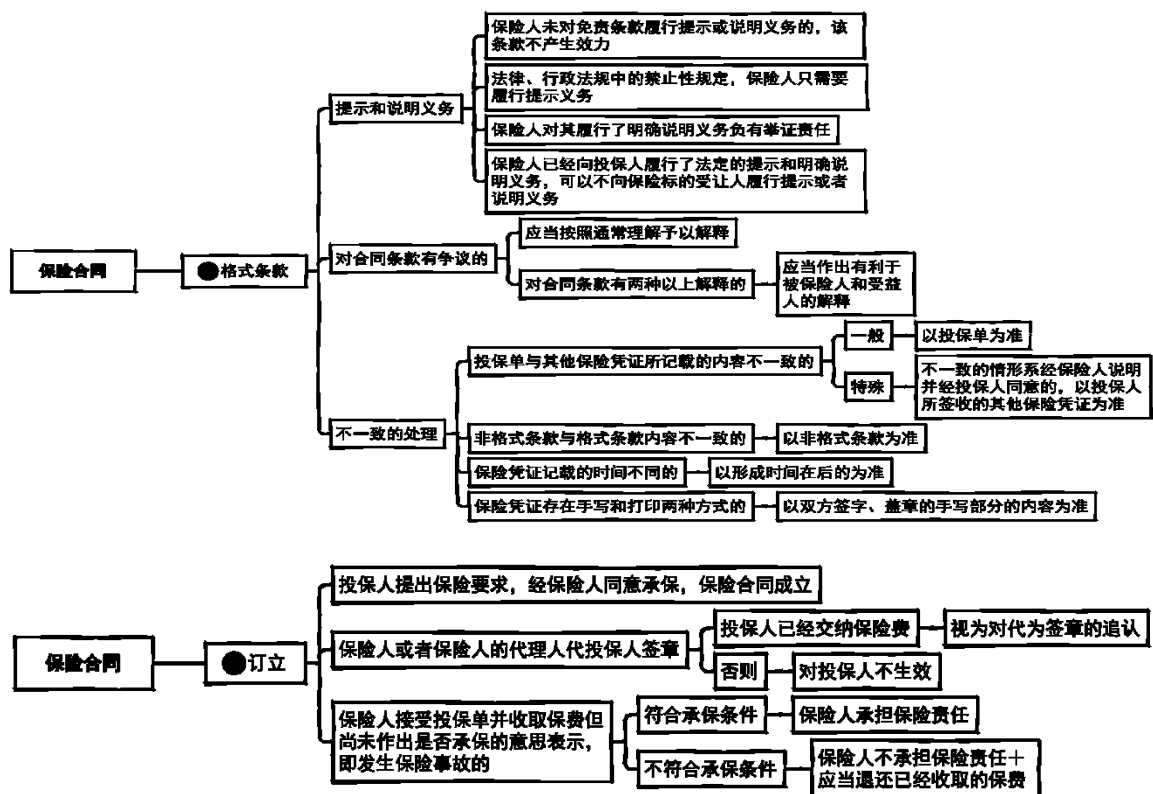
序号	具体规定		
1	保险合同是诺成合同，投保人提出保险要求，经保险人同意承保，保险合同成立		
2	投保人或者投保人的代理人订立保险合同时没有亲自签字或盖章，而由保险人或者保险人的代理人代为签字或者盖章的	一般	对投保人不生效
		投保人已经交纳保险费	视为其对代签字或者盖章行为的追认

2. 尚未承保即发生事故

情形	是否符合承保条件	保险人的处理方式
保险人接受了投保人提交的投保单并收取了保险费，尚未作出是否承保的意思表示，即发生保险事故的	符合	保险人应当承担保险责任
	不符合	保险人不承担保险责任，但应当退还已经收取的保险费

本单元“知识点4（1）”总结





精学细练

【多选题】下列有关保险合同特征的表述中, 正确的有 ()。

- A. 保险合同是实践合同
- B. 保险合同是最大诚信合同
- C. 保险合同是双务有偿合同
- D. 保险合同是射幸合同

【答案】BCD

【解析】保险合同是: (1) 最大诚信合同; (2) 诺成合同; (3) 双务有偿合同; (4) 射幸合同; (5) 格式合同。选项 B、C、D 当选。

【单选题】根据保险法律制度的规定, 以保险标的的保险价值是否先予确定为标准, 保险合同可以划分为 ()。

- A. 特定危险保险合同和一切险保险合同
- B. 定值保险合同和不定值保险合同
- C. 足额保险合同、不足额保险合同和超额保险合同
- D. 人身保险合同和财产保险合同

【答案】B

【解析】以保险标的的保险价值是否先予确定为标准, 保险合同可以划分为定值保险合同和不定值保险合同。

【单选题】根据《保险法》的规定, 保险人对保险合同中的免责条款未作提示或者未明确说明的, 该免责条款 ()。

- A. 不产生效力

- B. 效力待定
- C. 可撤销
- D. 可变更

【答案】A

【解析】对保险人的免责条款，保险人在订立合同时应以书面或者口头形式向投保人说明，未作提示或者未明确说明的，该条款不产生效力。

【单选题】根据保险法律制度的规定，采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，保险人与投保人、被保险人或者受益人对格式条款有争议的，应当适用的解释规则是（ ）。

- A. 按照有利于投保人解释
- B. 按照有利于保险人解释
- C. 按照有利于被保险人或者受益人解释
- D. 按照通常理解解释

【答案】D

【解析】采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，保险人与投保人、被保险人或者受益人对合同条款有争议的，应当按照通常理解予以解释。

【多选题】根据保险法律制度的规定，保险人与投保人、被保险人或者受益人对保险合同条款有两种以上解释的，人民法院或仲裁机构应当作出有利于（ ）的解释。

- A. 保险人
- B. 投保人
- C. 被保险人
- D. 受益人

【答案】CD

【解析】采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，对合同条款有两种以上解释的，人民法院或仲裁机构应当作出有利于被保险人和受益人的解释。

【单选题】根据保险法律制度的规定，保险合同记载的内容不一致时，下列关于内容认定规则的表述中，正确的是（ ）。

- A. 保险凭证记载的时间不同的，以形成时间在前的为准
- B. 保险凭证存在手写和打印两种方式的，以打印部分的内容为准
- C. 投保单与保险单不一致，且不一致的情形未经投保人同意的，以保险单为准
- D. 非格式条款与格式条款不一致的，以非格式条款为准

【答案】D

【解析】保险凭证记载的时间不同的，以形成时间在后的为准，选项 A 错误；保险凭证存在手写和打印两种方式的，以双方签字、盖章的手写部分的内容为准，选项 B 错误；投保单与保险单或者其他保险凭证不一致的，以投保单为准，但不一致的情形系经保险人说明并经投保人同意的，以投保人签收的保险单或者其他保险凭证载明的内容为准，选项 C 错误。

【单选题】根据《保险法》的规定，下列关于保险合同成立时间的表述中，正确的是（ ）。

- A. 投保人支付保险费时，保险合同成立
- B. 保险人签发保险单时，保险合同成立
- C. 保险代理人签发暂保单时，保险合同成立
- D. 投保人提出保险要求，保险人同意承保时，保险合同成立

【答案】D

【解析】投保人提出保险要求，经保险人同意承保，保险合同成立。

【判断题】某保险公司的代理人周某向刘某推介一款保险产品，刘某认为不错，于是双方约定了签订合同的时间。订立保险合同时，刘某无法亲自到场签字，就由周某代为签字。后刘某交纳了保险费。此时，应视为刘某对周某代签字行为的追认。（ ）

【答案】√

【解析】投保人或者投保人的代理人订立保险合同时没有亲自签字或者盖章，而由保险人或者保险人的代理人代为签字或者盖章的，对投保人不生效。但投保人已经交纳保险费的，视为其对代签字或者盖章行为的追认。

【单选题】甲保险公司的代理人张某向王某推销一款保险产品，王某符合该保险的承保条件。张某向王某出具了一份投保单，王某口头同意投保，张某代替王某在投保单上签字，王某向甲保险公司缴纳了保险费。由于内部工作流程问题，甲保险公司迟迟未向王某签发保险单，后在保险期间发生了保险事故。下列关于保险合同效力及保险责任的表述中，正确的是（ ）。

- A. 王某已经缴纳保险费，甲保险公司应当承担保险责任
- B. 保险合同未生效，甲保险公司无须承担责任
- C. 张某代替王某签字，该合同对王某不生效
- D. 张某代替签字有过错，应当承担对王某的保险责任

【答案】A

【解析】投保人或者投保人的代理人订立保险合同时没有亲自签字或者盖章，而由保险人或者保险人的代理人代为签字或者盖章的，对投保人不生效。但投保人已经交纳保险费的，视为其对代签字或者盖章行为的追认。王某缴纳保费的行为，视为其对张某代签字的追认，因此保险合同成立并生效。因此，保险人（保险公司）应承担保险责任。

五. 保险合同的履行

1. 投保人的义务

(1) 支付保险费的义务

要点	具体规定		
代付保费	当事人以被保险人、受益人或者他人已经 代为支付 保险费为由，主张投保人对应的交费义务 已经履行 的，人民法院应予支持		
不得强制投保	对于 人寿保险 的保险费，保险人 不得用诉讼方式 要求投保人支付		
分期支付保费	人身保险 合同约定 分期 支付保险费，投保人支付首期保险费后，未支付后续保费的，除合同另有约定外	宽限期 （“小三催着周六约会”）	宽限期内发生保险事故
		催告 之日起 30 日内	保险人 应当按合同约定 给付保险金，但 可以扣减欠交 的保险费
		约定 之日起 60 日内	
分期支付保费	超过宽限期仍未支付当期保险费的，保险合同效力 中止 或由保险人按照合同约定的条件 减少 保险金额		
	中止之日起 2 年内	投保人补交保费	合同效力恢复
		投保人未补交保费	保险人有权解除合同

(2) 危险增加的通知义务

序号	具体规定
1	在合同有效期内，保险标的的 <u>危险显著增加</u> 的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定 <u>增加保险费或解除合同</u>
2	保险人解除合同的，应当将已收取的保险费，按照合同约定 <u>扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后，退还投保人</u>
3	被保险人 <u>未履行</u> 危险增加的通知义务的，因保险标的危险显著增加而发生的保险事故， <u>保险人不承担赔偿保险金的责任</u>

(3) 其他义务

义务	含义
保险事故发生后的通知义务	1 投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当 <u>及时通知</u> 保险人
	2 故意或者因重大过失 <u>未及时通知</u> ，致使保险事故的性质、原因、损失程度等 <u>难以确定的部分，不承担赔偿或者给付保险金的责任</u> ，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外
积极施救义务	保险事故发生时，被保险人应当尽力采取必要的措施，防止或者减少损失
接受保险人检查，维护保险标的的安全义务	投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽责任的，保险人有权要求增加保险费或者解除合同

2. 保险人的义务

(1) 给付保险赔偿金或保险金的义务

保险人自收到赔偿或者给付保险金的请求和有关证明、资料之日起 60 日内，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿或者给付保险金的数额后，应当支付相应的差额。

(2) 支付“止损费”的义务

要点	具体规定
计算	保险事故发生后，被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，由 <u>保险人</u> 承担；保险人所承担的费用数额在保险标的损失赔偿金额以外 <u>另行计算，最高不超过保险金额的数额</u>
止损失败	保险事故发生后，被保险人依法请求保险人承担为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要、合理费用， <u>保险人以被保险人采取的措施未产生实际效果为由抗辩的，人民法院不予支持</u>

[案例 6.37]



(3) 支付其他合理、必要费用的义务

要点	具体规定
鉴定费用	保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度所支付的必要的、合理的费用, 由 保险人 承担
其他费用	责任保险(如机动车第三者责任保险)中被保险人因给第三者造成损害的保险事故而被提起仲裁或者诉讼的, 被保险人支付的 仲裁或者诉讼费用 以及其他必要的、合理的费用, 除合同中另有约定外, 由 保险人 承担

六. 索赔

1. 索赔权利人

保险合同种类	索赔权利人
财产保险合同	财产保险合同的索赔权利人是 被保险人 , 且其在 保险事故发生时对保险标的应具有保险利益
人身保险合同	人身保险合同的索赔权利人是 被保险人或受益人

2. 诉讼时效期间

保险种类	诉讼时效期间
人 寿 保险	被保险人或受益人 知道 或应当知道保险事故发生之日起 5 年
商业 责任 险	被保险人对第三者应负的赔偿 责任确定 之日起 2 年
其他保险	被保险人或受益人 知道 或应当知道保险事故发生之日起 2 年

七. 保险合同的变更

要点	具体规定
保险标的的转让与继承	在 财产保险合同 中, 保险标的的转让或被继承的, 保险标的的 受让人或者继承人承继 被保险人的权利和义务
保险标的的已交付未登记	保险标的的 已交付 受让人, 但 尚未依法办理所有权变更登记 , 承担保险标的的毁损灭失风险的受让人主张行使被保险人权利的, 人民法院应予支持
通知	1 保险标的的转让, 被保险人或者受让人应当及时 通知 保险人, 但是 货物运输保险合同 和另有约定的合同除外

	2	货物运输保险合同允许保险单随货物所有权的转移而转移，只需投保方 背书 即可转让
	3	被保险人、受让人依法及时向保险人发出保险标的转让 通知 后，保险人 作出答复前 ，发生保险事故， 被保险人或者受让人 主张保险人按照保险合同承担赔偿责任的，人民法院应予支持
程序	一般情况下， 变更保险合同的内容 需要取得 保险人的同意 ，但在人身保险合同中，被保险人或者投保人 可以变更受益人 并书面 通知保险人 即可	

八. 保险合同的解除

1. 解除限制

序号	具体规定
1	除《保险法》另有规定或保险合同另有约定外，保险合同成立后， 投保人 可以解除合同， 保险人不得 解除合同
2	货物运输保险合同和运输工具航程保险合同 ，其保险责任开始后，合同当事人不得解除合同

2. “投保人”的单方解除权（任意解除权）

要点	具体规定
解除后果	人身保险 在人身保险合同中，投保人解除合同的，保险人应当自收到解除通知之日起30日内，按合同约定 退还保险单的现金价值
	财产保险 保险责任 开始前 ，投保人要求解除合同的，应当按照合同约定向保险人 支付手续费 ，保险人应当 退还保险费
	财产保险 保险责任 开始后 ，投保人要求解除合同的，保险人应当将已收取的保险费，按照合同约定 扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后，退还投保人

3. “保险人”的单方解除权（投保人一方有过错）

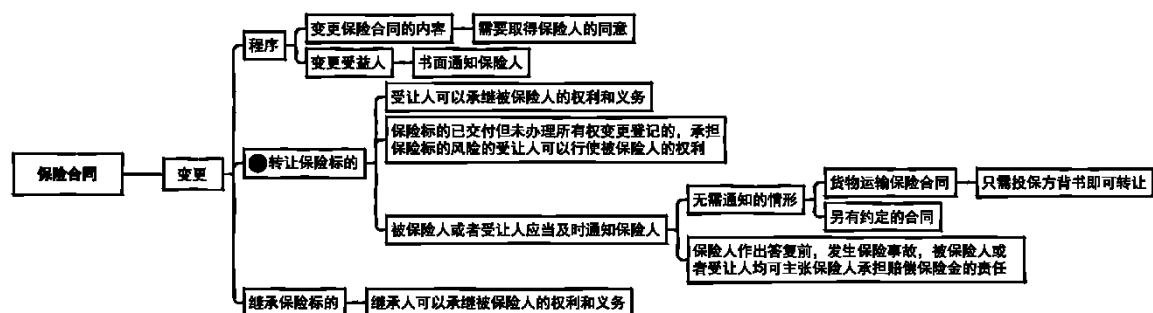
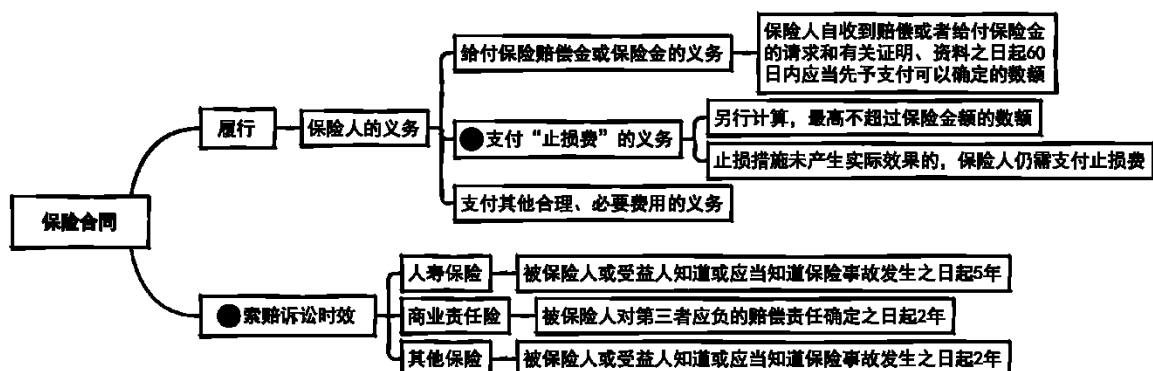
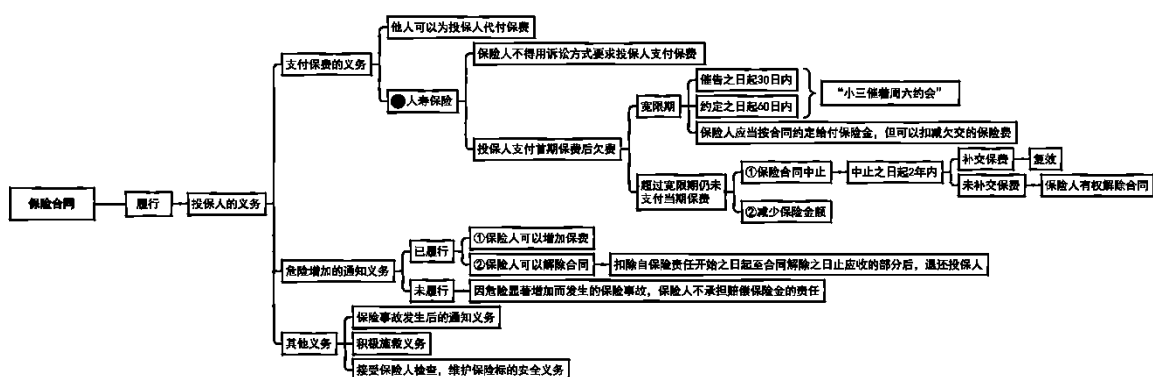
要点	具体规定
故意、重大过失违反如实告知义务	投保人故意或者因重大过失未履行如实告知义务 ， 足以影响 保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同
谎报年龄突破承保范围	投保人申报的被保险人 年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制 的，保险人可以解除合同
谎报事故骗保	被保险人或受益人 未发生保险事故， 谎称 发生了保险事故，向保险人提出赔偿或者给付保险金请求的，保险人有权解除合同，并不退还保险费
故意制造事故	投保人、被保险人故意（重大过失×）制造 保险事故的，保险人有权解除合同，不承担赔偿或者给付保险金的责任
链接	受益人故意 造成被保险人死亡、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的， 该受益人丧失受益权
未履行合同义务	投保人、被保险人 未按合同约定 履行其对保险标的的安全应尽责任的，保险人有权解除合同
	在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加，被保险人 未按合同约定 及时通知保险人的或者保险人要求增加保险费被拒绝的
	人身保险合同效力 中止后2年 保险合同双方当事人 未达成协议恢复合同效力 的，

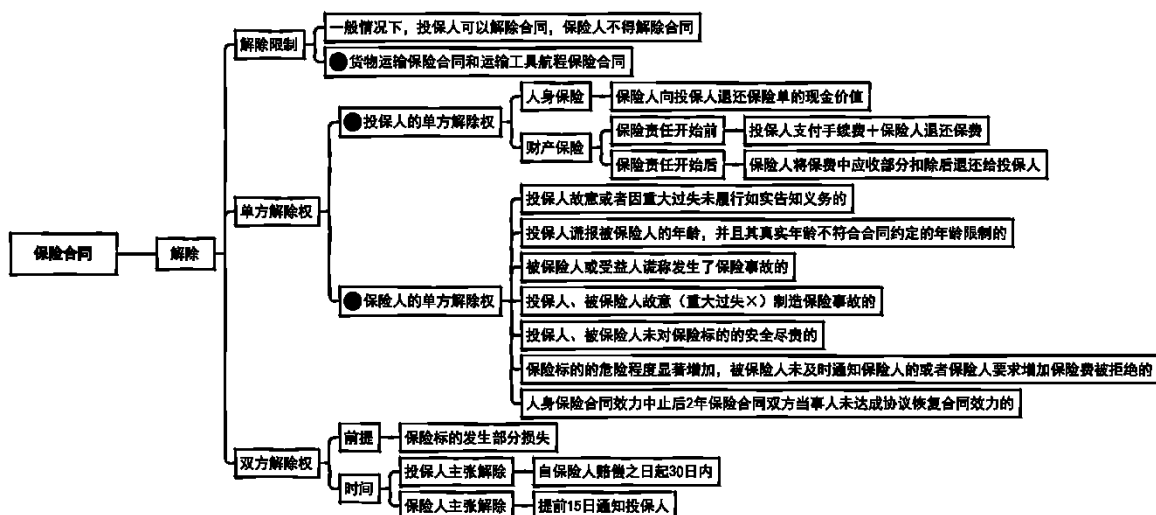
	保险人有权解除合同
--	-----------

4. “保险人”和“被保险人”的双方解除权（保险人已经完成部分赔付）

要点	具体规定
基本规定	<u>保险标的发生部分损失后</u> ，投保人可以自保险人 <u>赔偿之日起 30 日内</u> 解除合同。除合同另有约定外，保险人也可以解除合同，但应当 <u>提前 15 日</u> 通知投保人
法律后果	合同解除的，保险人应将保险标的 <u>未受损失部分的保险费</u> ，按照合同约定 <u>扣除</u> 自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后， <u>退还</u> 投保人

本单元“知识点4(2)”总结





精学细练

【多选题】有关人寿保险合同宽限期的下列说法中，符合保险法律制度规定的有（ ）。

- A. 当事人以被保险人已经代为支付保险费为由，主张投保人对应的交费义务已经履行的，人民法院应予支持
- B. 超过宽限期仍未支付当期保险费的，保险人可以按照合同约定的条件减少保险金额
- C. 投保人在宽限期内未支付保险费的，保险人有权通过诉讼的方式要求投保人支付保费
- D. 被保险人在宽限期内发生保险事故的，保险人有权解除合同，但应退还现金价值

【答案】AB

【解析】（1）选项 A：当事人以被保险人、受益人或者他人已经代为支付保险费为由，主张投保人对应的交费义务已经履行的，人民法院应予支持；（2）选项 C：对于人寿保险的保险费，保险人不得用诉讼方式要求投保人支付；（3）选项 BD：被保险人在宽限期内发生保险事故的，保险人应当按照合同约定给付保险金，但可以扣减欠交的保险费。

【多选题】王某为自己投保某款人寿保险，保险合同中未单独载明宽限期条款。王某按约定缴纳第一年保险费后，第二年因工作变动导致经济困难，未能按时缴纳当期保险费，保险公司随后向王某发出缴费催告通知。下列关于本案的说法中，符合《保险法》规定的有（ ）。（2025 年）

- A. 王某享有自保险公司催告之日起 30 日的宽限期，宽限期内保险合同仍有效
- B. 若王某在催告后超过 30 日仍未缴纳保险费，该人寿保险合同直接失效
- C. 若王某在宽限期内不幸发生保险事故，保险公司应按保险合同约定赔偿保险金，但有权从中扣除王某欠交的当期保险费
- D. 若王某明确表示第二年不再缴纳保险费，保险公司应立即退还该人寿保险单的现金价值

【答案】AC

【解析】合同约定分期支付保险费，投保人支付首期保险费后，除合同另有约定外，投保人自保险人催告之日起超过 30 日未支付当期保险费，或者超过约定的期限 60 日未支付当期保险费的，合同效力中止，或者由保险人按照合同约定的条件减少保险金额。选项 A 当选，选项 B 不当选。被保险人在宽限期内发生保险事故的，保险人应当按照合同约定给付保险金，但可以扣减欠交的保险费。选项 C 当选。自合同效力中止之日起满 2 年双方未达成协议的，保险人有权解除合同。保险人解除合同的，应当按照合同约定退还保险单的现金价值。选项 D 不当选。

【判断题】保险事故发生后，被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，由受益人承担。（ ）（2024 年）

【答案】×

【解析】保险事故发生后，被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，由保险人承担。本题表述错误。

【单选题】甲公司购进一台价值 120 万元的机器设备，向保险公司投保。保险合同约定保险金额为 60 万元，但未约定保险金的计算方法，后保险期间发生了保险事故，造成该设备实际损失 80 万元；甲公司为防止损失的扩大，花费了 6 万元施救费。根据保险法律制度的规定，保险公司应当支付给甲公司的保险金的数额是（ ）。

- A. 46 万元
- B. 60 万元
- C. 80 万元
- D. 86 万元

【答案】A

【解析】根据规定，保险金额低于保险价值的，除合同另有约定外，保险人按照保险金额与保险价值的比例承担赔偿责任。本题保险金额与保险价值的比例是 1:2，保险公司应该承担保险赔偿金 $80 \times 1/2 = 40$ 万元，甲公司为防止损失的扩大，花费了 6 万元施救费也由保险人承担，所以保险公司应当支付给甲公司的保险金的数额是 $40 + 6 = 46$ （万元）。

【单选题】根据保险法律制度的规定，商业责任险的被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间的起算时间是（ ）。（2025 年）

- A. 保险事故发生之日
- B. 被保险人知道或者应当知道保险事故发生之日
- C. 第三者要求被保险人赔偿之日
- D. 被保险人对第三者应负的赔偿责任确定之日

【答案】D

【解析】商业责任险的被保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间，自被保险人对第三者应负的赔偿责任确定之日起计算。选项 D 当选。

【单选题】人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期限为（ ）年。（2024 年）

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】D

【解析】人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期限为 5 年。

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列关于被保险人和受益人向保险人索赔的诉讼时效的表述中，正确的有（ ）。（2023 年）

- A. 人寿保险的被保险人或受益人索赔的诉讼时效期间为 5 年
- B. 人寿保险以外的其他保险的被保险人或者受益人索赔的诉讼时效期间为 2 年
- C. 人寿保险的被保险人或者受益人，索赔的诉讼时效期间自其知道或者应当知道保险事故

发生之日起计算

D. 商业责任险的被保险人索赔的诉讼时效期间自保险事故发生之日起计算

【答案】ABC

【解析】商业责任险的被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间，自被保险人对第三者应负的赔偿责任确定之日起计算。选项D不当选。

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列关于保险合同变更的表述中，正确的有（ ）。(2024 年)

A. 在财产保险合同中，货物运输保险合同允许保险单随货物所有权的转移而转移，只需投保人背书即可转让

B. 在人身保险合同中，因投保人未依照约定支付保险费而导致合同效力中止，经投保人与保险人协商达成协议并补交保费后，合同效力恢复

C. 在人身保险合同中，被保险人在保险事故发生后变更受益人，变更后的受益人无权请求保险人支付保险金

D. 在人身保险合同中，投保人变更受益人的，无需通知保险人即可对其生效

【答案】ABC

【解析】选项D：在人身保险合同中，被保险人或者投保人变更受益人，但需要书面通知保险人。

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列保险合同中，保险责任开始后，合同当事人均不得解除合同的有（ ）。(2022 年)

A. 汽车保险合同

B. 货物运输保险合同

C. 人身保险合同

D. 运输工具航程保险合同

【答案】BD

【解析】货物运输保险合同和运输工具航程保险合同，其保险责任开始后，合同当事人不得解除合同。

【判断题】财产保险合同责任开始前，投保人要求解除合同的，应当按照合同约定向保险人支付手续费，保险人应当退还保险费。（ ）(2024 年)

【答案】√

【解析】财产保险合同责任开始前，投保人要求解除合同的，应当按照合同约定向保险人支付手续费，保险人应当退还保险费。

【单选题】根据保险法律制度的规定，下列不属于保险人可以单方解除合同的情形是（ ）。(2024 年)

A. 被保险人未按照合同约定履行其对保险标的的安全应尽责任的

B. 受益人谎称发生了保险事故，向保险人提出给付保险金请求的

C. 被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除合同

D. 自人身保险合同效力中止之日起1年内保险合同当事人未达成协议恢复合同效力的，保险人有权解除合同

【答案】D

【解析】选项D：自人身保险合同效力中止之日起2年内保险合同当事人未达成协议恢复合

同效力的，保险人有权解除合同。

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列属于保险人可以单方解除合同的情形有（ ）。

- A. 投保人故意隐瞒与保险标的有关的重要事实，未履行如实告知义务的
- B. 投保人谎称发生保险事故的
- C. 投保人在保险标的的危险程度显著增加时未按照合同约定及时通知保险人的
- D. 投保人对保险事故的发生有重大过失的

【答案】ABC

【解析】本题考核保险合同的解除。选项 A：投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。选项 B：未发生保险事故，被保险人或者受益人谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿或者给付保险金请求的，保险人有权解除合同。选项 C：在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人未按照合同约定及时通知保险人，保险人可以解除合同。选项 D 不是保险人解除合同的法定事由。

九. 财产保险合同中的特殊制度

1. 重复保险制度

要点	具体规定	
概念	重复保险是指投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故分别与两个以上保险人订立保险合同，并且保险金额总和超过保险价值的保险（实质上是一种“超额保险”）	
投保人的通知义务	重复保险的投保人应当将重复保险的有关情况通知各保险人。通知的方式可以是口头、书面或其他方式	
分摊制度	1	重复保险的各保险人赔偿保险金的总和不得超过保险价值
	2	重复保险的投保人可就保险金额总和超过保险价值的部分，请求各保险人按比例返还保险费
	3	除合同另有约定外，各保险人按其保险金额与保险金额总和的比例（某个保险公司的保险金额/保险金额总和）承担赔偿保险金的责任

【案例 6.38】

魏基为自家价值 100 万元的鸡窝投保火灾险。如果发生保险事故导致鸡窝被烧成灰烬，具体处理如下

案情		A 保险公司	B 保险公司
保险金额		100 万	200 万
第一种责任承担情形	约定先由 A 公司赔偿不足部分 B 公司赔偿	100 万	0
第二种责任承担情形	无约定	$100 \times 100 / 300 \approx 33.33$ 万元	$100 \times 200 / 300 \approx 66.67$ 万元
返还义务		超过保险价值的部分，可请求各保险人按比例返还保险费	

2. 物上代位制度（“保险标的残值”的归属）

要点	具体规定		
概念	物上代位制度，是指当保险标的因遭受保险事故而发生 全损 ，保险人在支付 全部 保险金额之后，即拥有对该保险标的物的所有权，即保险人代位取得对受损保险标的的权利的制度		
排除适用	当标的物 部分 损失时，保险人仅支付部分保险金额， 不能代位 取得对受损保险标的的权利		
法律后果	当标的物 全部 损失时，保险人 已支付了全部保险金额的	保险金额=保险价值	受损保险标的的 全部权利归于保险人
		保险金额<保险价值	保险人按照保险金额与保险价值的 比例取得受损保险标的的部分权利

[案例 6.39]

魏基为自家价值 100 万元的鸡窝投保火灾险，因火灾导致鸡窝**全部**烧毁，保险公司支付**全部**保险金额之后，残存的“鸡窝残值”还能卖 10 万元，这“10 万元”归谁就是物上代位制度要解决的问题

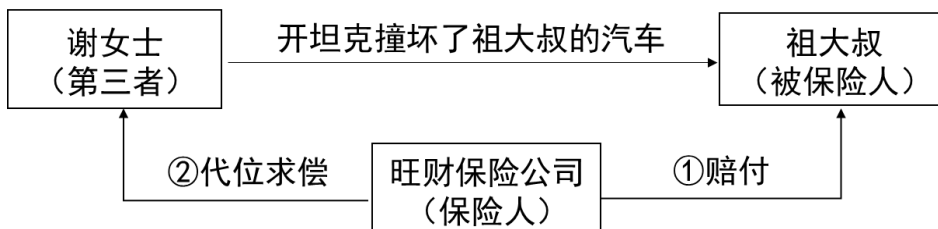
案例分析	
足额保险	保险金额为 100 万元，保险公司已赔付 100 万元，则： “100%的鸡窝残值”归保险公司所有（10 万元归保险公司）
不足额保险	保险金额为 50 万元，保险公司已赔付 50 万元，则： “50%的鸡窝残值”归保险公司所有（10×50%=5 万元归保险公司）

3. 代位求偿制度

(1) 概述

要点	具体规定
概念	因 第三者 （责任人）对保险标的的损害而造成保险事故的， 保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内 代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利
注意	人身保险金“具有专属性”，因此不适用本制度

[案例 6.40]

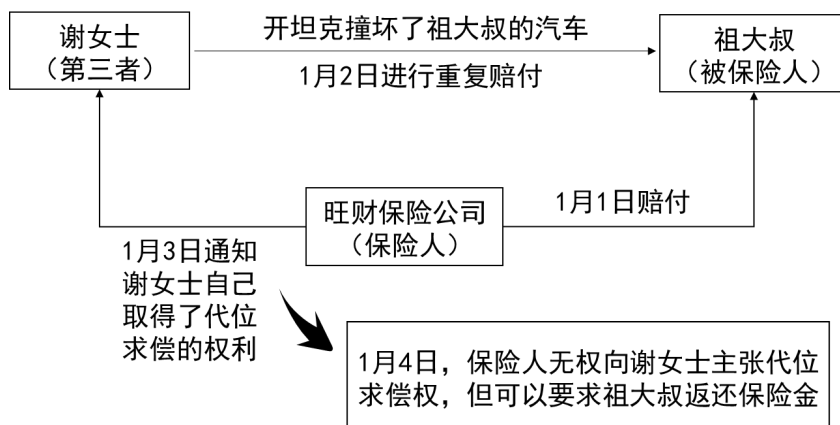


案例分析	
处理 1	祖大叔可直接向谢女士进行索赔，谢女士赔付后，旺财保险公司无需再向祖大叔支付保险金（损失已经得到弥补），旺财保险公司也不享有代位求偿权
处理 2	祖大叔可直接向旺财保险公司 索赔保险金 （假设 10 万元），旺财保险公司在 赔付后 ，可以向谢女士请求赔偿（ 最多 10 万元 ），旺财保险公司的这一行为就是“代位求偿制度”，即：代被保险人之位向第三者求偿

(2) 重复赔偿的处理

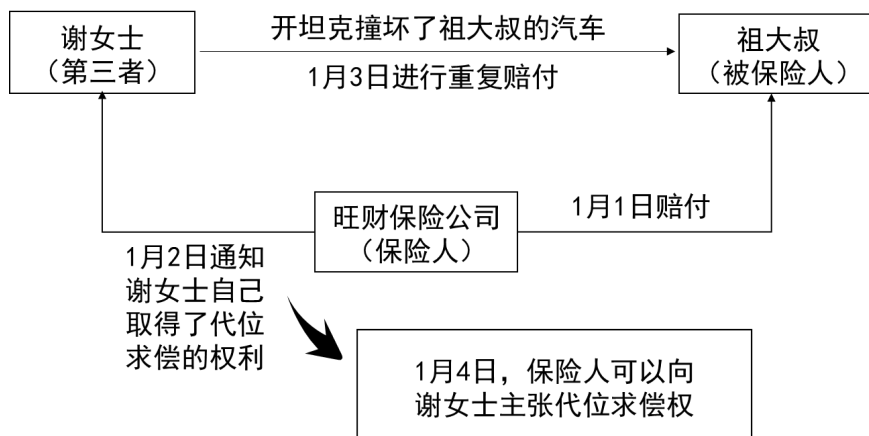
重复赔偿时点	具体规定
保险人 尚未通知 第三者自己享有代位求偿权利	因第三者对保险标的的损害而造成保险事故，保险人获得代位请求赔偿的权利的情况未通知第三者或者通知到达第三者前，第三者在被保险人已经从保险人处获赔的范围内又向被保险人作出赔偿， 保险人无权主张代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利 ，但 保险人可以就相应保险金主张被保险人返还

[案例 6.41]



重复赔偿时点	具体规定
保险人 已经通知 第三者自己享有代位求偿权利	保险人获得代位请求赔偿的权利的情况已经通知到第三者，第三者又向被保险人作出赔偿， 保险人主张代位行使请求赔偿的权利 ，第三者以其已向被保险人赔偿为由抗辩的，人民法院不予支持

[案例 6.42]



(3) 被保险人放弃对第三者请求赔偿的权利

放弃时点	具体规定
保险人赔偿前	因第三者对保险标的的损害而造成的保险事故发生后，保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对第三者请求赔偿的权利的， 保险人不承担赔偿保险金的责任

保险人赔偿后	保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对第三者请求赔偿权利的， 放弃无效
--------	--

放弃时点	情形	具体规定
在保险合同订立前	被保险人 已放弃 对第三者请求赔偿的权利	放弃行为合法有效 ，保险人就相应部分主张行使代位求偿权的，人民法院不予支持
在保险合同订立时	保险人就是否存在上述放弃情形提出询问，投保人 未如实告知	导致保险人不能代位行使请求赔偿的权利， 保险人请求返还相应保险金的 ，人民法院应予支持，但保险人知道或者应当知道上述情形仍同意承保的除外

[总结]

保险合同订立前	保险合同订立时	发生事故后	
被保险人如实告知放弃向第三者索赔	投保人未如实告知放弃向第三者索赔	保险人赔付前	保险人赔付后
保险人不得代位求偿	保险人可请求返还保险金	保险人不承担赔偿责任	放弃无效，保险人仍可代位求偿
如果 因被保险人故意或者重大过失 致使保险人不能行使代位求偿权利的， 保险人可以扣减或要求返还相应的保险金			

(4) 代位求偿权的行使程序

要点	具体规定		
整体思路	保险人只是垫付人的角色，所以垫付后就取得了行使代位求偿的权利		
谁来行使	保险人		
以谁的名义行使	保险人应以 自己的名义 行使		
诉讼时效	自取得代位求偿权之日起 起算		
行使对象	一般	向负有民事赔偿责任的 第三者 行使	
	特殊	谁制造事故	具体规定
		投保人	投保人和被保险人为 不同主体 ，因投保人对保险标的的损害而造成保险事故，保险人 有权主张 代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利（另有规定的除外）
		家庭成员 或其组成人员	家庭成员或者其组成人员 故意 制造保险事故的
		否则	保险人 不得 主张代位求偿权

[对比]物上代位制度和代位求偿制度

制度	制度目的
物上代位制度	非第三者引起 的保险事故+保险人赔付全部保险金额后 残值的归属
代位求偿制度	第三者引起 的保险事故+在保险人赔付后， 找第三者追偿

十. 人身保险合同中的特殊条款

1. 不丧失现金价值条款

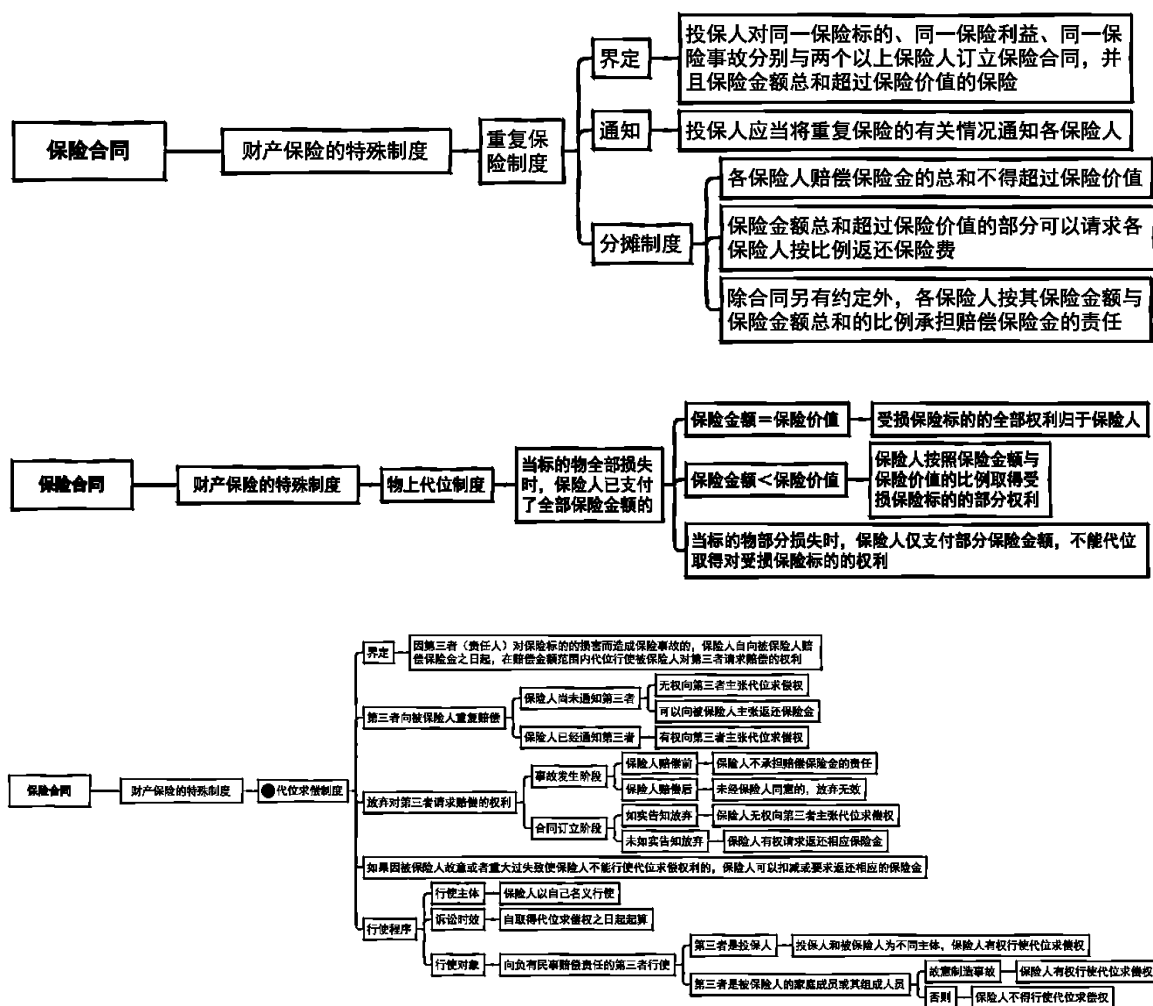
序号	具体情形
1	投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制的，保险人可以解除合同，并按照合同约定退还保险单的现金价值
2	投保人故意造成被保险人死亡、伤残或疾病的
3	被保险人故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或者死亡的

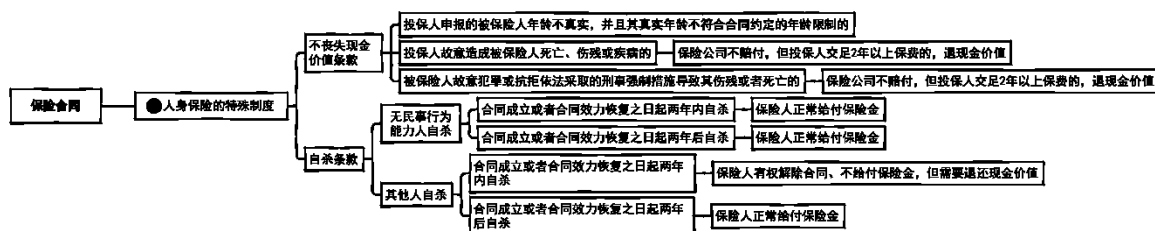
已经交足两年以上保险费 + 解除合同 + 不赔损失 + 退还现金价值

2. 自杀条款

谁自杀	合同成立或者合同效力恢复之日起两年内自杀	合同成立或者合同效力恢复之日起两年后自杀
无民事行为能力人	正常给付保险金	正常给付保险金
其他人	解除合同 + 不给付保险金 + 退还现金价值	正常给付保险金

本单元“知识点4(3)”总结





精学细练

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列关于重复保险的表述中，正确的有（ ）。(2025年)

- A. 投保人无须将重复保险的有关情况通知各保险人
- B. 除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
- C. 重复保险是否成立的判断时点是保险事故发生时
- D. 投保人就保险金额总和超过保险价值的部分，不得请求返还保费

【答案】BC

【解析】重复保险的投保人应当将重复保险的有关情况通知各保险人，选项A不当选；重复保险的投保人可以就保险金额总和超过保险价值的部分，请求各保险人按比例返还保险费，选项D不当选。

【单选题】甲为其生产设备购买财产保险。该生产设备价值100万元，甲为其分别向A、B两家保险公司投保，保险金额均为120万元。之后，该生产设备因为当地发生火灾而全部损失。已知当事人之间对于保险责任的分摊和承担顺位并无特别约定。根据保险法律制度的规定，以下说法中正确的是（ ）。

- A. 甲可以要求A保险公司或者B保险公司向其赔付100万元
- B. 由于两份保险的保险金额均超过保险价值，两份保险均无效
- C. 甲可以要求A、B保险公司各赔付50万元，但A、B保险公司无须退还保费
- D. 甲可以要求A、B保险公司各赔付50万元，A、B保险公司应退还部分保费

【答案】D

【解析】首先，甲为该生产设备购买的两份保险，其保险金额之和（240万元）超过保险价值（100万元），属于重复保险。重复保险并不是保险合同无效的事由，选项B所述错误。其次，重复保险发生时，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任。A、B保险公司各自保险金额与保险金额总和的比例均为1/2。由于各方对于重复保险中保险责任的分摊和承担顺位并无特别约定，A、B保险公司均应承担50万元保险金的赔偿责任，选项A所述错误。最后，重复保险的投保人可以就保险金额总和超过保险价值的部分，请求各保险人按比例返还保险费，选项C所述错误，选项D所述正确。

【单选题】根据保险法律制度的规定，下列关于代位求偿权的表述中，错误的是（ ）。(2025年)

- A. 代位求偿权产生于保险人支付保险金之后
- B. 保险人应以被保险人的名义行使代位求偿权
- C. 代位求偿权的诉讼时效期间自取得代位求偿权之日起算
- D. 保险人应在赔偿金额范围内行使代位求偿权

【答案】B

【解析】保险人应以自己的名义行使保险代位求偿权。选项 B 当选。

【多选题】根据保险法律制度的规定,下列有关保险代位求偿权的表述中,正确的有()。

- A. 保险人未赔偿保险金之前,被保险人放弃对第三人请求赔偿的权利的,保险人不承担赔偿保险金的责任
- B. 保险人向被保险人赔偿保险金后,被保险人未经保险人同意放弃对第三人请求赔偿的权利的,该放弃行为无效
- C. 因被保险人故意致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的,保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金
- D. 即使被保险人的家庭成员故意损害保险标的而造成保险事故,保险人也不得对被保险人的家庭成员行使代位求偿权

【答案】ABC

【解析】选项 D: 除被保险人的家庭成员或者其组成人员“故意”对保险标的损害而造成保险事故外,保险人不得对被保险人的家庭成员或者其组成人员行使代位请求赔偿的权利。

【单选题】陈某向甲保险公司投保,陈某为被保险人,陈某指定何某为唯一受益人,保险期间,陈某和何某乘车出行时,被企图变道的货车撞击导致二人当场死亡,经有关部门调查确认,无法确定陈某、何某二人死亡时间的先后顺序,货车司机梁某对事故的发生承担全部责任。下列表述正确的是()。(2024 年)

- A. 保险金全部由陈某的继承人继承
- B. 保险金由何某的继承人继承
- C. 保险金由陈某和何某继承人平均分配
- D. 甲保险公司承担保险责任后对梁某享有代位求偿权

【答案】A

【解析】受益人与被保险人在同一事件中死亡,且不能确定死亡先后顺序的,推定受益人死亡在先。受益人先于被保险人死亡,没有其他受益人的,保险金作为被保险人的遗产,由保险人依照继承法的规定履行给付保险金的义务,选项 A 当选,选项 B、C 不当选;财产保险合同中,因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的,保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。题目中是人身保险合同,不适用代位求偿权,选项 D 不当选。

【判断题】因被保险人张某抗拒依法采取的刑事强制措施致其自身伤残的,保险人应承担给付保险金的责任。()

【答案】×

【解析】因被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或者死亡的,保险人不承担给付保险金的责任。投保人已交足 2 年以上保险费的,保险人应当按照合同约定退还保险单的现金价值。

【单选题】2023 年刘某为自己投保人寿保险,并指定其妻宋某为受益人。2025 年刘某实施抢劫时被他人捅死。事后,宋某请求保险公司支付保险金遭到拒绝。经查,刘某已缴纳 3 年保险费。下列关于保险公司是否承担支付保险金责任的表述中,符合保险法律制度规定的是()。

- A. 保险公司应承担支付保险金的责任
- B. 保险公司不承担支付保险金的责任,也不退还保险单的现金价值
- C. 保险公司不承担支付保险金的责任,但应退还保险单的现金价值

D. 保险公司不承担支付保险金的责任，但应退还保险费

【答案】C

【解析】被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或者死亡的，保险人不承担给付保险金的责任。投保人已交足2年以上保险费的，保险人应当按照合同约定退还保险单的现金价值。

【多选题】2024年10月，赵某为其儿子小赵购买了一份以死亡为给付保险金条件的人身保险，2025年4月，小赵因失恋自杀身亡，赵某请求保险公司给付保险金。已知：小赵自杀时具有完全民事行为能力。下列关于保险公司承担责任的表述中，正确的有（ ）。

A. 保险公司应按照合同约定退还保险单的现金价值

B. 保险公司应承担给付保险金的责任

C. 保险公司应退还已缴纳的保险费

D. 保险公司不承担给付保险金的责任

【答案】AD

【解析】以被保险人死亡为给付保险金条件的合同，自合同成立之日起2年内，被保险人自杀的，保险人不承担给付保险金的责任，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外。保险人依照规定不承担给付保险金责任的，应当按照合同约定退还保险单的现金价值。本题中，赵某购买保险的时间为2024年10月，被保险人小赵自杀的时间为2025年4月，不满2年，且小赵自杀时为完全民事行为能力人，因此保险公司不承担给付保险金责任但应退还保险单的现金价值。